

0001449-18.2014.8.26.0126

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Junio Cardoso dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIO DA SILVA BRANCHINI

Vistos.

Trata-se de Processo Criminal instaurado para averiguação do cometimento, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 16. § único, inciso IV da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050

0001449-18.2014.8.26.0126 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001449-18.2014.8.26.0126

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Junio Cardoso dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIO DA SILVA BRANCHINI

Vistos.

Trata-se de Processo Criminal instaurado para averiguação do cometimento, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 16. § único, inciso IV da lei 10.826/2003 em face de CARLOS JUNIO CARDOSO DOS SANTOS.

Os autos foram processados regularmente.

Por sentença datada de 04 de abril de 2017 (fls. 189/202) foi o réu condenado à pena privativa de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 e 03 (três) anos de reclusão em regime inicial fechado como incurso no artigo 16, § único, inciso IV da Lei 10.826/2003.

Aos 17 de abril de 2017 a sentença transitou em julgado para o Ministério Público (fls. 212).

O réu recorreu da decisão. Por v. Acórdão datado de 19 de dezembro de 2019 e publicado aos 12 de dezembro de 2019, foi dado parcial provimento ao apelo para constar como incurso no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, diminuindo-se a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, mantida a pena fixada para o crime previsto no artigo 16, § único, inciso IV da Lei 10.826/2006.

O Código Penal, em seu artigo 109, inciso IV, prevê que prescreve em 08 (oito) anos a pena aplicada ao réu.

Ainda, conforme artigo 115 do Código Penal, "são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos", fixando-se a prescrição, no caso em tela, em 04 (quatro) anos. E é certo que, entre a data do trânsito em julgado da sentença e a presente data, já se passaram mais de 04 (quatro) anos.

Assim, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, diante do decurso do lapso temporal previsto pelo art. 109, inciso IV do Código Penal, nos termos do artigo 115 do mesmo códex, motivo pelo qual JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado CARLOS JUNIO CARDOSO DOS SANTOS, nos termos do artigo 107, inciso IV (primeira figura) do Código Penal.

DECRETO O PERDIMENTO dos objetos e dos valores apreendidos, tendo em vista que os objetos apreendidos não foram reclamados por eventuais interessados durante todo o deslinde processual, e já se passaram mais de 90 (noventa) dias desde o trânsito em julgado, nos termos do artigo 123 do Código de Processo Penal.

Quanto à(s) arma(s) e as munições apreendidas, na medida em que não mais interessa(m) à persecução criminal e não foi(ram) reclamada(s), nos termos do artigo 509, § 3.º, das NSCGJ, determino o encaminhamento para destruição.

Comunique-se a Secretaria de Estado da Segurança Pública, para que providencie a destruição do armamento, nos termos do artigo 511 das NSCGJ, servindo o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO.

Oficie-se à autoridade policial para incineração da contraprova.

Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.

Caraguatatuba, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA